

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3219/2538

นาง ช้อง นาน่วม
นาง สะอาด ภัทตร์เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 140 (3), มาตรา 226, มาตรา 227

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่2ตุลาคม2533ไม่ปรากฏว่ามีคู่ความฝ่ายใดฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีจึงยังไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลใดต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังใหม่ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ในวันที่26พฤษภาคม2535ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฎีกาวันที่15มิถุนายน2535คำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่26พฤษภาคม2535จึงเป็นคำสั่งภายหลังที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาและเป็นคำสั่งตามคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังซึ่งศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนเสร็จแล้วจึงไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาที่คู่ความจะต้องโต้แย้งไว้เพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไปแต่อย่างใด ขณะส่งหมายนัดให้ทนายโจทก์โดยวิธีปิดหมายนัดสำนักงานทนายความของทนายโจทก์ย้ายไปแล้วการปิดหมายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์และจำเลยทั้งหกร่วมกันไปแบ่งแยกที่ดินโฉนดพิพาท แก่จำเลยทั้งหก หากฝ่ายใดไม่ยอมไปจดทะเบียนแบ่งแยกให้

ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาโดยวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังฝ่ายโจทก์ และถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ยื่นคำร้อง โจทก์และทนายโจทก์ไม่สนใจไม่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เพราะโจทก์ปลดทนายโจทก์ไม่ได้รับหมายนัดของศาลเนื่องจากทนายโจทก์ย้ายสำนักงานไปตั้งตั้งแต่ปี 2529 แล้ว ครั้งสุดท้ายได้ย้ายไปอยู่ เลขที่ 558 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จนเมื่อพนักงานเดิมหมายซึ่งนำหมายนัดไปส่งให้ทนายโจทก์ที่สำนักงานเดิมก็รายงาน ว่า ส่งหมายนัดแก่ทนายโจทก์ที่สำนักงานเลขที่ 111-3 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่พบทนายโจทก์และสำนักงานทนายโจทก์ สอบถามผู้อยู่ตามบ้านเลขที่ดังกล่าวได้ความว่าสำนักงานทนายโจทก์ได้ย้ายไปนานแล้ว จึงปิดหมายไว้ที่สำนักงานเดิมดังกล่าวโดยทนายโจทก์เข้าใจว่าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ศาลทราบแล้ว ขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งงดการไต่สวนคำร้องและยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขออนุญาตฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของทนายโจทก์ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 แล้วมีคำสั่งตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขออนุญาตฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่า การส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่ทนายโจทก์ในวันที่ 3

กันยายน 2533 แม้จะปิดหมายนัด ณ บ้านเลขที่111-3 ถนนประชาธิปไตย แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครตรงตามที่อยู่ี่ระบุไว้ในคำแก้อุทธรณ์
ของทนายโจทก์ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ทนายโจทก์ได้ย้ายสำนักงานไปภาย
หลังจากที่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลในวันที่ 6 มกราคม 2529 เป็นเวลานานแล้ว
พฤติการณ์เช่นนี้จะถือว่าทนายโจทก์จงใจไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เสีย
เลยก็ยังไม่ถนัดเมื่อทนายโจทก์ไม่สามารถทราบวันนัดฟังคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ตามหมายนัดที่ปิดไว้ ณ บ้านเลขที่เดิมซึ่งทนายโจทก์ได้ย้ายสำนักงานไป
นายแล้วเช่นนั้น กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ฟังคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ได้ถือว่าโจทก์ได้ฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้วในวันนั้น(26
พฤษภาคม 2535) จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2533 ไม่ปรากฏว่ามีคู่ความฝ่ายใดฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีจึงยังไม่
ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลใดต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นอ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังใหม่ ศาลชั้นต้นสว่นแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฟัง
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฎีกาวันที่15
มิถุนายน 2535 ฉะนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่ 26 พฤษภาคม2535 จึงเป็นคำ
สั่งภายหลังที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา และเป็นคำสั่งตามคำร้องขอให้ศาลชั้นต้น
อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังซึ่งศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนเสร็จแล้วจึง
ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาที่คู่ความจะต้องโต้แย้งไว้เพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไปแต่

อย่างไร การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฝ่ายจำเลยมีได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 ไว้ ปัญหาเรื่องการส่งหมายชอบหรือไม่ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกว่า กล่าวกันมาโดยชอบในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยมานั้นจึงเป็นการไม่ชอบ เมื่อปรากฏว่าพยานหลักฐานในสำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ แต่เห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปเสียทีเดียว ได้ความว่า ทนายโจทก์ได้ย้ายสำนักงานจากบ้านเลขที่ 111-3 เดิม ไปอยู่เลขที่ 99/8 ตั้งแต่ปี 2529 ต่อมาปลายปี 2530 ย้ายไปอยู่อาคารเลขที่ 225 หมู่ที่ 4 แขวงคลองเตย เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร และครั้งสุดท้ายไปย้ายไปอยู่เลขที่ 558 หมู่บ้านอัมรินทร์ นิเวศน์ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเมื่อเจ้าพนักงานเดินหมายนำหมายนัดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งให้ทนายโจทก์ที่สำนักงานเดิม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ได้รายงานว่า ไม่พบทนายโจทก์พบแต่หญิงอายุประมาณ 24 ปี แจ้งว่าทนายโจทก์ได้ย้ายไปนานแล้ว จึงปิดหมายไว้ที่หน้าประตูซึ่งเป็นตึกแถวและห้องอาหารนัดพบ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ขณะปิดหมายนัดสำนักงานทนายความของทนายโจทก์ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111-3 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครแล้ว การปิดหมายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(มงคล สระภูณ-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ